

AI nº: 0017/2020-SFE

Número Sic do AI: 48534.001352/2020-00

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

NOME:	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL		
ENDEREÇO:	Quadra SGAN 603, Brasília, DF, 70830-030		
TELEFONE:	55+(61) 2192-8287	FAX:	

2. AGENTE AUTUADO

NOME:	CEMIG Distribuição S/A - CEMIG-D		
CNPJ:	06.981.180/0001-16		
REP. LEGAL:	Cledorvino Belini		
ENDEREÇO:	Avenida Barbacena, Belo Horizonte, MG, 30190-131		

3. PROCESSO PUNITIVO

48500.000639/2019-07

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS OU ATOS CONSTITUTIVOS DAS INFRAÇÕES

Os atos e fatos constitutivos das infrações estão descritos de forma detalhada na Exposição de Motivos anexa que passa a ser parte integrante do presente Auto de Infração.

5. DISPOSITIVOS LEGAIS, REGULAMENTARES OU CONTRATUAIS INFRINGIDOS E ENQUADRAMENTO

Conforme extrato de penalidades anexo.

6. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA MULTA OU INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 10 DIAS.**7. INSTRUÇÕES PARA RECOLHIMENTO DA MULTA**

Recolhimento por meio de boleto bancário disponível no endereço eletrônico www2.aneel.gov.br/boleto ou www2.aneel.gov.br/concessionarios. Dúvidas e esclarecimentos quanto ao pagamento e/ou parcelamento da multa podem ser solicitadas através do telefone (61) 2192 8675. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 10 DIAS. PRAZO PARA PAGAMENTO DA MULTA: 20 DIAS. O INFRATOR QUE RENUNCIAR AO DIREITO DE INTERPOR RECURSO FARÁ JUS AO FATOR DE REDUÇÃO DE 25% NO VALOR DA MULTA.

8. REPRESENTANTE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR

NOME:	Giácomo Francisco Bassi Almeida		
CARGO/FUNÇÃO:	Superintendente	MATRÍCULA:	02343522
Brasília - DF, 13/04/2020		ASSINATURA:	



Agente Fiscalizado:	CEMIG Distribuição S/A - CEMIG-D		
Natureza da Fiscalização:	Comercial		
Data da Lavratura:	13/04/2020	Número do processo punitivo:	48500.000639/2019-07
Base de Cálculo:	R\$ 17.339.173.193,15	Valor Total da Multa:	R\$ 13.630.150,66

P1 - Multa**Percentual: 0,0112%****Valor: R\$ 1.941.987,40**

Resolução Normativa nº 63/2004 - Multa do Grupo II - Art. 5º

VIII - descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

TN 0038/2019-SFE - NC1 - Acesso de Micro e Minigeração Distribuída - Dos Prazos

Por não cumprir os prazos de atendimento às unidades consumidoras, a Distribuidora não observou o disposto nos itens 2.5.3, 5.2 e 5.6 da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST.

Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST

(...)

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) não existindo pendências impeditivas por parte do acessante, a distribuidora acessada deve emitir o parecer de acesso e encaminhá-lo por escrito ao acessante, sendo permitido o envio por meio eletrônico, nos seguintes prazos, contados a partir da data de recebimento da solicitação de acesso:

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

ii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

iii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição; e

iv) até 60 (sessenta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição.

b) na hipótese de alguma informação de responsabilidade do acessante estar ausente ou em desacordo com as exigências da regulamentação, a distribuidora acessada deve notificar o acessante, formalmente e de uma única vez, sobre todas as pendências a serem solucionadas, devendo o acessante garantir o recebimento das informações pendentes pela distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da notificação formal, sendo facultado prazo distinto acordado entre as partes;

c) na hipótese de a deficiência das informações referenciada no item (b) ser pendência impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item (a) deve ser suspenso a partir da data de recebimento da notificação formal pelo acessante, devendo ser retomado a partir da data de recebimento das informações pela distribuidora acessada

(...)

5 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E VISTORIA DAS INSTALAÇÕES

(...)

5.2 A acessada deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída, no prazo de até 7 (sete) dias, contados da data de solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das



instalações do acessante.

(...)

5.6 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo de até 7 (sete) dias a partir da data de realização da vistoria na qual se constate a adequação das instalações de conexão da microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

P2 - Multa**Percentual: 0,0320%****Valor: R\$ 5.548.535,42**

Resolução Normativa nº 63/2004 - Multa do Grupo III - Art. 6º

XIII - deixar de atender ao mercado consumidor, de forma abrangente, nos termos da legislação e do contrato de concessão

TN 0038/2019-SFE - NC1 - Expansão e Ampliação dos Sistemas Elétricos

Contratos de Concessão

CLÁUSULA QUARTA - EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica, observadas as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do Sistema Elétrico Nacional e do PODER CONCEDENTE.

P3 - Multa**Percentual: 0,0354%****Valor: R\$ 6.139.627,84**

Resolução Normativa nº 63/2004 - Multa do Grupo III - Art. 6º

XXIII – descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º

TN 0038/2019-SFE - NC1 - Dos Custos de Flexibilidade Operativa

Por imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, a CEMIG-D não observou o disposto nos Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Resolução Normativa ANEEL nº 414

(...)

Seção IX - DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV, observado o respectivo plano de universalização de energia elétrica da distribuidora. II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)



Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV. Parágrafo único. O aumento de carga para as unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes ou microssistemas de geração de energia elétrica isolada, onde haja restrição na capacidade de geração, deve observar o disposto em regulamento específico. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Seção X – DAS OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR

Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições: I – a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento;

(...)

Art. 43. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos deste artigo e o encargo de responsabilidade da distribuidora. § 1º O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global, observadas as normas e padrões a que se referem a alínea “a” do inciso I do art. 27 e os padrões de qualidade da prestação do serviço e de investimento prudente definidos pela ANEEL. § 2º Caso a distribuidora ou o interessado opte por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante, devendo ser discriminados e justificados os custos adicionais. (grifo nosso)

(...)



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA O AUTO DE INFRAÇÃO**I – DA IDENTIFICAÇÃO**

Agente: CEMIG Distribuição S.A. – CEMIG-D.

Órgão Fiscalizador: Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE.

Termo de Notificação nº: 0038/2019-SFE.

Processo Administrativo Punitivo nº: 48500.000639/2019-07.

II – DOS FATOS

1. A ação fiscalizadora ocorreu durante o período compreendido entre 24 a 28 de junho de 2019 e teve como objetivo verificar os procedimentos e critérios adotados pela Distribuidora na aplicação das condições referentes às disposições regulamentares estabelecidas para Micro e Minigeração Distribuída dispostas na Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, bem como os procedimentos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição - PRODIST. Adicionalmente, foram consideradas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de abril de 2010.

2. Foram registradas 7 (sete) Constatações, 3 (três) Não Conformidades e 2 (duas) Determinações, todas constantes do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE, parte integrante do Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE, de 27 de novembro de 2019.

3. A Distribuidora, por meio da Correspondência RE/RT-0001A/2020, SIC 48513.000362/2020-00, protocolada nesta Agência em 02 de janeiro de 2020, manifestou-se acerca do Termo de Notificação.

4. Em 14/02/2020, a Concessionária apresentou complemento a sua manifestação, conforme acertado em reunião realizada nesta Superintendência em 06 de fevereiro de 2020, para tratar do Plano de Resultados da CEMIG-D.

III – DA MOTIVAÇÃO

5. Na sequência, apresentam-se o resumo das Constatações, das Não Conformidades e da manifestação da fiscalizada, seguidos das justificativas que motivaram a instauração do presente processo administrativo punitivo.

Constatação CT.3 –Acesso de Micro e Minigeração Distribuída – Dos Prazos**a. Amostra de unidades consumidoras conectadas**

A Fiscalização analisou a “amostra de unidades consumidoras conectadas”, em relação ao prazo de atendimento para as etapas estabelecidas na Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST: solicitação de acesso, emissão de parecer de acesso, solicitação da vistoria, realização da vistoria e conexão das instalações.

a.1) Emissão do Parecer de Acesso

Pág. 2 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Como procedimento para a análise do prazo entre a solicitação de acesso e a emissão do parecer, foi adotado o informado pela Distribuidora, de que a ordem de serviço baseada nos dados de projeto do interessado somente é aberta após a apresentação completa dos documentos exigidos na REN ANEEL 482/2012 e anexos da Seção 3.7, do Módulo 3 do PRODIST, isto é, assim que os interessados protocolam seus pedidos na loja virtual disponível no site da Distribuidora, é realizada uma análise dos documentos encaminhados, segundo os critérios da legislação, e a ordem de serviço de solicitação de acesso é aberta, para o início da contagem do prazo, quando a documentação estiver completa.

Nestas condições, a equipe de Fiscalização analisou as informações encaminhadas à SFE/ANEEL e, também, as informações disponíveis no sistema comercial da Distribuidora e dos documentos recebidos através da RD 07/2019_CEMIG-D, para verificar o cumprimento dos prazos decorridos entre a abertura da ordem de serviço e a efetiva emissão do parecer de acesso.

Foram constatadas 26 solicitações que não foram atendidas em tempo hábil, num percentual de 26% das unidades consumidoras da amostra, contabilizando-se os casos de inexistência de parecer e falta de dados, vide Tabela 2 abaixo e as evidências apresentadas no Anexo II.

Tabela 3 – Irregularidades de prazos na Amostra de unidades consumidoras conectadas – Parecer de Acesso.

Instalação	Cidade	Potência a ser instalada (kW)	Data de Solicitação de Acesso	Data de entrega do Parecer de Acesso verificada pela Fiscalização
3000928111	TIRADENTES	24	Faltam dados	26/03/2013
3004645831	GUAXUPE	0,45	22/12/2014	Não tem Parecer
3007688478	JURUAIA	0,3	15/04/2015	05/10/2015
3011334397	PATOS DE MINAS	3	11/05/2015	11/05/2016
3000990044	TIMOTEO	5	16/11/2016	02/02/2016
3003429633	TEOFILO OTONI	3	10/06/2015	09/09/2016
3005278953	TEOFILO OTONI	3	15/01/2016	03/03/2016
3006597513	TRES MARIAS	26,31	10/11/2015	04/12/2015



Pág. 3 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

3011448277	GOVERNADOR VALADARES	5	19/07/2016	Não tem Parecer
3012743200	UBERLANDIA	3	08/08/2016	09/09/2016
3011099312	UBERLANDIA	6	01/05/2017	Não tem Parecer
3013414996	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	5	24/10/2017	10/11/2017
3013567727	SANTA EFIGENIA DE MINAS	2000	25/04/2018	Parecer sem data
3000642989	MONTE CARMELO	6	20/06/2018	06/07/2018
3002227079	CAPITOLIO	12	16/04/2018	07/05/2018
3003049776	BELO HORIZONTE	30	11/01/2018	02/03/2018
3006606823	UBERABA	16,4	25/05/2018	21/06/2018
3007099239	PARACATU	1,5	17/05/2018	14/06/2018
3009020242	PARACATU	840	22/08/2017	26/10/2017
3012168203	JUIZ DE FORA	3	10/09/2018	02/10/2018
3012657942	CONFINS	4	04/01/2018	21/02/2018
3012880144	PATOS DE MINAS	60	12/09/2018	11/10/2018
3013086277	GUAXUPE	5,8	24/11/2017	09/01/2018
3013106818	GUAXUPE	3,8	01/12/2017	09/01/2018
3013483817	CONCEICAO DA APARECIDA	1206	04/12/2017	27/08/2018
3013702296	BELO HORIZONTE	23,2	22/01/2018	09/02/2018

a.2) Realização da Vistoria das Instalações

Em relação aos prazos de execução da vistoria, constatou-se 23 solicitações atendidas fora do prazo, num percentual de 23% das unidades consumidoras da amostra, havendo um caso de ausência de dados, de acordo com a Tabela 3 a seguir e as evidências apresentadas no Anexo II.



Pág. 4 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Tabela 4 – Irregularidades de prazos na Amostra de unidades consumidoras conectadas – Vistoria.

Instalação	Cidade	Potência a ser instalada (kW)	Data de Solicitação de Vistoria	Data de realização da Vistoria verificada pela Fiscalização
3000928111	TIRADENTES	24	Faltam dados	Faltam dados
3000480193	UBERLANDIA	62,9	11/02/2014	08/03/2014
3007688478	JURUAIA	0,3	11/11/2015	29/12/2015
3005278953	TEOFILO OTONI	3	16/03/2016	01/04/2016
3006597513	TRES MARIAS	26,31	03/02/2016	10/03/2016
3010167601	ARCOS	1,6	24/11/2016	14/12/2016
3012686823	ITAJUBA	3	04/03/2016	20/04/2016
3007510968	UNAI	5	24/06/2017	07/07/2017
3007584713	JAIBA	24	19/06/2017	29/06/2017
3013567727	SANTA EFIGENIA DE MINAS	2000	15/03/2019	03/04/2019
3000897114	IBIRITE	1	26/07/2018	05/09/2018
3002161167	CONTAGEM	3	23/10/2018	31/10/2018
3002603218	BOM DESPACHO	6	26/09/2018	04/10/2018
3005369274	BELO HORIZONTE	3	08/11/2018	16/11/2018
3005599274	PATOS DE MINAS	3	15/10/2018	26/10/2018
3006556051	BOA ESPERANCA	4	05/10/2018	15/10/2018
3007099239	PARACATU	1,5	22/06/2018	05/07/2018
3010664282	SAO JOAO DO MANTENINHA	5	29/08/2018	06/09/2018
3011485338	ARAPORA	6	04/12/2018	13/12/2018
3012280140	NOVA LIMA	8,2	11/10/2018	19/10/2018



Pág. 5 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

3013394940	BELO HORIZONTE	8,2	09/11/2018	20/11/2018
3013483817	CONCEICAO DA APARECIDA	1206	11/10/2018	19/10/2018
3013717418	JAIBA	4260	11/04/2018	23/04/2018

a.3) Conexão das Instalações

De acordo com informações prestadas pelos técnicos da Distribuidora, a conexão é realizada, na maioria das vezes, no ato da vistoria, quando também ocorre a substituição do medidor. Nesta data inicia-se vigência da relação operacional e a injeção de energia no sistema de distribuição.

Foram constatadas 2 instalações com prazo entre a data de realização da vistoria e sua efetiva conexão superior a 7 dias, representando um percentual de 2% da amostra, havendo um caso de ausência de dados, vide Tabela 4 abaixo e as evidências apresentadas no Anexo II.

Tabela 5 – Irregularidades de prazos na Amostra de unidades consumidoras conectadas – Conexão.

Instalação	Cidade	Potência a ser instalada (kW)	Data de realização da Vistoria	Data de realização da Conexão pela Distribuidora	Data de realização da Conexão verificada pela Fiscalização
3000928111	TIRADENTES	24	Faltam dados	22/06/2013	-
3006256906	CORONEL FABRICIANO	0,5	21/09/2018	21/09/2018	09/11/2018

b. Amostra de unidades consumidoras não conectadas e com parecer de acesso

A Fiscalização analisou a “amostra de unidades consumidoras não conectadas e com parecer de acesso”, em relação ao prazo para elaboração deste documento, e constatou que 32% das unidades consumidoras que o solicitaram não receberam o parecer no prazo estipulado pelo item 2.5.3 da Seção 3.7 do PRODIST, conforme Tabela 5 a seguir e as evidências apresentadas no Anexo III.



Pág. 6 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Tabela 6 – Irregularidades de prazos na Amostra de unidades consumidoras não conectadas e com parecer de acesso.

Instalação	Cidade	Potência a ser instalada (kW)	Data de Solicitação de Acesso	Data de entrega do Parecer de Acesso verificada pela Fiscalização
3013888580	RIACHINHO	5000	15/12/2018	15/03/2019
3013823646	JANAUBA	4800	15/12/2018	15/03/2019
3013848508	JANAUBA	4400	15/12/2018	15/03/2019
3013657076	SAO FRANCISCO	4920	12/04/2018	10/03/2019
3013888884	TUPACIGUARA	1000	16/12/2018	15/03/2019
3013903686	PARACATU	1000	08/01/2019	22/03/2019
3010233674	PARACATU	800	12/09/2017	21/12/2017
3013399470	BURITIZEIRO	4320	23/06/2017	19/12/2017
3013406442	BURITIZEIRO	4320	05/07/2017	18/09/2017
3013614221	MANGA	990	07/03/2018	14/02/2019
3013678613	JAIBA	4400	11/06/2018	07/12/2018



Pág. 7 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

3013795584	JAIBA	4200	28/08/2018	22/11/2018
3013888697	MOEDA	1000	15/12/2018	15/03/2019
3013888817	FRUTAL	1000	16/12/2018	15/03/2019
3002592578	BAMBUI	72	11/02/2019	12/04/2019
3013856227	CAPITAO ENEAS	2000	07/11/2018	10/03/2019
3000787721	MOEMA	60	13/03/2019	25/04/2019
3002587539	CARMO DA MATA	60	16/10/2018	30/05/2019
3006134391	NOVA LIMA	25	07/02/2019	04/04/2019
3006457162	ARCOS	10	27/02/2019	15/04/2019
3007448309	PEDRA DO INDAIA	12	04/02/2019	29/03/2019
3010819708	IGARATINGA	28	26/03/2019	30/04/2019
3000303615	ARAGUARI	8,2	14/02/2019	20/03/2019
3001871579	GOVERNADOR VALADARES	40	04/04/2019	13/05/2019
3004551493	PIRAPORA	14,2	03/05/2019	21/05/2019
3004570395	BAMBUI	72	08/02/2019	20/03/2019
3005027590	BETIM	50	11/04/2019	10/05/2019
3005236523	OURO BRANCO	5	01/04/2019	22/04/2019
3006424322	ITAMBACURI	20	08/05/2019	27/06/2019
3010843299	SAO FRANCISCO	12,96	28/05/2019	24/06/2019
3011899002	LAGOA DA PRATA	12	15/04/2019	09/05/2019
3013385008	ARCOS	3	24/04/2019	15/05/2019

Não Conformidade (NC.1) - Acesso de Micro e Minigeração Distribuída – Dos Prazos

Por não cumprir os prazos de atendimento às unidades consumidoras, a Distribuidora não observou o disposto nos itens 2.5.3, 5.2 e 5.6 da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST.

Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST



Pág. 8 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

(...)

2.5.3 O prazo para elaboração do parecer de acesso deve observar o seguinte:

a) não existindo pendências impeditivas por parte do acessante, a distribuidora acessada deve emitir o parecer de acesso e encaminhá-lo por escrito ao acessante, sendo permitido o envio por meio eletrônico, nos seguintes prazos, contados a partir da data de recebimento da solicitação de acesso:

i) até 15 (quinze) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

ii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando não houver necessidade de melhorias ou reforços no sistema de distribuição acessado;

iii) até 30 (trinta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como microgeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição; e

iv) até 60 (sessenta) dias após o recebimento da solicitação de acesso, para central geradora classificada como minigeração distribuída, quando houver necessidade de execução de obras de melhoria ou reforço no sistema de distribuição.

b) na hipótese de alguma informação de responsabilidade do acessante estar ausente ou em desacordo com as exigências da regulamentação, a distribuidora acessada deve notificar o acessante, formalmente e de uma única vez, sobre todas as pendências a serem solucionadas, devendo o acessante garantir o recebimento das informações pendentes pela distribuidora acessada em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da notificação formal, sendo facultado prazo distinto acordado entre as partes;

c) na hipótese de a deficiência das informações referenciada no item (b) ser pendência impeditiva para a continuidade do processo, o prazo estabelecido no item (a) deve ser suspenso a partir da data de recebimento da notificação formal pelo acessante, devendo ser retomado a partir da data de recebimento das informações pela distribuidora acessada

(...)

5 PROCEDIMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO E VISTORIA DAS INSTALAÇÕES

(...)

5.2 A acessada deve realizar vistoria das instalações de conexão de microgeração e minigeração distribuída, no prazo de até 7 (sete) dias, contados da data de solicitação formal, com vistas à conexão ou ampliação das instalações do acessante.



Pág. 9 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

(...)

5.6 A acessada deve emitir a aprovação do ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão, no prazo de até 7 (sete) dias a partir da data de realização da vistoria na qual se constate a adequação das instalações de conexão da microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Manifestação à Não Conformidade NC.1

[...]

6. Consta no Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL que a CEMIG D não observou o disposto nos itens 2.5.3, 5.2 e 5.6 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, que tratam dos prazos para elaboração do Parecer de Acesso, realização de vistoria e aprovação do ponto de conexão de micro e minigeração distribuída.

7. Quanto aos prazos para elaboração do Parecer de Acesso, constatamos no Anexo II do TN em questão que foram apontadas 26 solicitações de acesso que não foram atendidas em tempo hábil, o que corresponde a 26% (vinte e seis por cento) das unidades consumidoras da amostra referente às unidades consumidoras já conectadas.

8. Inicialmente, deve ser destacado o antigo funcionamento do processo de análise de solicitação inicial de fornecimento e de solicitação de acesso de GD. Com base no entendimento previsto no Ofício nº 0411/2016-SRD/ANEEL, a análise de projeto de entrada de energia elétrica e a análise da solicitação de acesso são processos diferentes e que seguem prazos dispostos em regulamentação diferente. O primeiro processo segue as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, enquanto o segundo processo segue as disposições da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.

9. Considerando esse entendimento, a CEMIG D optou por seguir seu fluxo normal de aprovação de projeto das instalações de entrada, baseado na experiência de mais de 60 anos de história, por meio do qual os atendimentos a pedidos de conexão de carga passam por uma primeira ação que é a aprovação prévia do projeto das instalações de entrada de energia (cabine ou Subestação de Entrada) e segue o prazo de aprovação de 30 dias disposto na Resolução Normativa nº 414/2010. Após essa aprovação, os clientes acessavam a agência virtual da CEMIG D e geravam protocolo dos serviços com informação dos dados iniciais. Estas informações compunham formulários que eram tratados por back office na sequência para a criação da Nota de Serviço relativa.

10. Contudo, tal procedimento foi alterado a partir de 17/12/2018, após a implantação do Projeto Transformação GD, devido aos retrabalhos que estavam ocorrendo, uma vez que algumas das informações necessárias à aprovação do projeto de entrada eram definidas somente na análise da solicitação de acesso do consumidor.

11. Assim, a justificativa de que o projeto de entrada de energia e a análise da solicitação de acesso ocorreram de forma consecutiva dentro dos prazos das Resoluções Normativas nº 414/2010 e 482/2012, conforme processo de análise da Cemig D descrito anteriormente, se aplica às instalações abaixo relacionadas:

a) Instalação 3002227079 – Em seu apontamento, a ANEEL considerou que o prazo ficou suspenso devido à divergência da proteção informada no diagrama unifilar. No entanto, conforme informado no dossiê enviado à ANEEL, a solicitação foi reprovada e foi



Pág. 10 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

necessário que o cliente apresentasse nova solicitação de acesso, o que ocorreu em 26/04/2018, com parecer de acesso emitido em 07/05/2018.

b) Instalação 3006606823 - Em análise realizada pela Agência Reguladora, foi indicado o descumprimento de prazo. Porém, em levantamento realizado pela CEMIG D, foi identificado que o prazo analisado, apesar de contemplar as reprovos existentes, não contemplou a retomada dos prazos para análise de projetos apresentados pelo solicitante. Considerando a necessidade de reanalisar toda a nova documentação apresentada pelo solicitante e a obrigatoriedade de respeitar a ordem cronológica de solicitações de acesso (Seção 3.7, item 2.4.1, do Módulo 3 do PRODIST), o prazo para análise de solicitação de acesso foi reiniciado. Assim, há o prazo de 15 dias (até 27/06/2018) para tratamento da solicitação apresentada. Ou seja, o solicitante foi atendido dentro do prazo regulatório, pois o parecer de acesso foi encaminhado ao cliente em 21/06/2018.

[...]

c) Instalação 3013086277 - Em análise realizada pela Agência Reguladora, foi indicado o descumprimento de prazo (atendimento em 25 dias). Porém, em levantamento realizado pela CEMIG D, foi identificado que ao analisar o prazo, apesar de contemplar as reprovos/suspensões, a ANEEL não considerou o reinício do prazo de análise da solicitação do solicitante. Considerando a necessidade de reanalisar toda a nova documentação apresentada pelo solicitante e que deve ser respeitada a ordem cronológica de solicitações de acesso (Seção 3.7, item 2.4.1, do Módulo 3 do PRODIST), o prazo para análise de solicitação de acesso foi reiniciado. Assim, há o prazo de 15 dias (de 03/01/2018 até 18/01/2018) para tratamento da solicitação apresentada. Ou seja, o solicitante foi atendido dentro do prazo regulatório, pois o parecer de acesso foi encaminhado ao cliente em 09/01/2018.

[...]

d) Instalação 3013106818 - Em análise realizada pela agência reguladora, foi indicado o descumprimento de prazo (atendimento em 32 dias). Porém, em levantamento realizado pela CEMIG D, foi identificado que ao analisar o prazo, apesar de contemplar as reprovos/suspensões, a ANEEL não considerou o reinício do prazo de análise da solicitação do solicitante. Considerando a necessidade de reanalisar toda a nova documentação apresentada pelo solicitante e que deve ser respeitada a ordem cronológica de solicitações de acesso (Seção 3.7, item 2.4.1, do Módulo 3 do PRODIST), o prazo para análise de solicitação de acesso foi reiniciado. Assim, há o prazo de 15 dias (de 03/01/2018 até 18/01/2018) para tratamento da solicitação apresentada. Ou seja, o cliente foi atendido dentro do prazo regulatório, pois o parecer de acesso foi encaminhado ao cliente em 09/01/2018.

[...]

e) Instalação 3013702296 - Em análise realizada pela agência reguladora, foi indicado o descumprimento de prazo (atendimento em 16 dias). Porém, em levantamento realizado pela CEMIG D, foi identificado que ao analisar o prazo, apesar de contemplar as reprovos/suspensões, a ANEEL não considerou o reinício do prazo de análise da solicitação do solicitante. Considerando a necessidade de reanalisar toda a nova documentação apresentada pelo solicitante e que deve ser respeitada a ordem cronológica de solicitações de acesso (Seção 3.7, item 2.4.1, do Módulo 3 do PRODIST), o prazo para análise de solicitação de acesso foi reiniciado. Assim, há o prazo de 15 dias (de 01/02/2018 até 16/02/2018) para tratamento da solicitação apresentada. Ou seja, o cliente foi atendido



Pág. 11 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

dentro do prazo regulatório, pois o parecer de acesso foi encaminhado ao cliente em 09/02/2018.

[...]

12. Além disso, a CEMIG D apresenta a seguir suas considerações para duas outras solicitações apontadas no Anexo II do TN:

a) Instalação 3013567727 – Em seu apontamento, a ANEEL afirma que o Parecer de Acesso está sem data. Apesar disso, foi localizado o e-mail abaixo de 30/11/2017 com o encaminhamento do Parecer de Acesso, demonstrando o cumprimento do prazo de envio.

[...]

b) Instalação 3000642989 – Em seu apontamento, a ANEEL não contemplou a reprovação na solicitação de acesso ocorrida em 29/06/2018 e a nova solicitação de acesso em 29/06/2018, conforme demonstrado na carta e tela abaixo:

[...]

13. Para as unidades consumidoras ainda não conectadas e que já possuem Parecer de Acesso emitido, foi apontado pela fiscalização que 32% (trinta e dois por cento) da amostra não recebeu o documento no prazo regulamentar.

14. A respeito dos atrasos na emissão do parecer de acesso, a CEMIG D salienta que, de fato, foi surpreendida com o alto volume de solicitações de acesso (no total, 32.568 para micro GD e 1.893 para mini GD), e informa que já foram tomadas as ações necessárias para a regularização desses prazos.

15. Foi apontado, ainda, que 23% (vinte e três por cento) da amostra teve a vistoria em prazo superior ao regulamentar e que 2% (dois por cento) da amostra teve a conexão em prazo superior ao regulamentar, conforme apresentado no Anexo II do TN em tela.

16. A CEMIG D apresenta sua defesa para a não consideração da instalação 3000928111 dentre àquelas que compõem a abrangência dessa não conformidade. Esse caso foi a primeira conexão de microgeração da CEMIG D e serviu como um piloto para o estabelecimento dos procedimentos a serem adotados em vistorias e aprovações de pontos de conexão de micro e minigeração distribuída. Além disso, como foi apresentado durante o período de fiscalização, no início, o processo de micro e minigeração distribuída não possuía registro em nossos sistemas, ficando as solicitações apresentadas pelos consumidores em posse do agente de relacionamento responsável pelo atendimento. Após a estruturação do processo interno, os sistemas passaram a registrar todas as informações dos clientes. Esse caso, no entanto, foi tratado por um agente que já se aposentou e, por isso, não foi possível encontrar a data da solicitação de vistoria apresentada pelo cliente. Assim, por não conseguir se provar que a vistoria foi realmente realizada fora do prazo, considerando que se tratou da primeira conexão de microgeração distribuída na área de concessão da CEMIG D e que as medidas necessárias para adequação do processo foram adotadas, a CEMIG D solicita que esse caso seja retirado da amostra de prazos perdidos para vistoria e aprovação do ponto de conexão.

17. Além disso, para os itens referentes às instalações relacionadas no quadro abaixo, essa distribuidora entende que não houve perda do prazo de vistoria e, consequentemente, aprovação do ponto de conexão.

[...]

18. As telas que comprovam essas datas são mostradas abaixo:

[...]



Pág. 12 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

19. A contagem desses prazos na forma proposta pela CEMIG D encontra amparo nas Resoluções Normativa nº 414/2010 e 482/2012, conforme artigos abaixo [...]

20. Quanto aos demais itens, a CEMIG D reconhece a perda do prazo da vistoria e da aprovação de seu ponto de conexão. No entanto, reforça que foram tomadas as medidas necessárias para a correção do procedimento, de forma que, em 2019, 97,07% (noventa e sete vírgula zero sete por cento) das vistorias e aprovações dos pontos de conexão foram feitos dentro do prazo. Mesmo com essa expressiva melhora, a CEMIG D entende que os prazos dos serviços comerciais precisam ser cumpridos e permanecerá envidando todos os esforços na busca constante de aumentar ainda mais esse percentual.

[...]

7. A Não Conformidade NC.1 se refere ao não cumprimento dos prazos de atendimento às unidades consumidoras de micro e minigeração distribuída e está vinculada à Constatação CT.3 do Relatório de Fiscalização, aos itens a) e b), especificamente:

- Ao item a.1 – emissão do parecer de acesso, do qual consta 26 solicitações não atendidas em tempo hábil, contabilizando-se também os casos de inexistência de parecer e falta de dados;
- Ao item a.2 – realização da vistoria das instalações, do qual consta 23 solicitações atendidas fora do prazo, havendo um caso de ausência de dados;
- Ao item a.3 – conexão das instalações, do qual consta 2 instalações entre a data de realização da vistoria e sua efetiva fiscalização superior a 7 dias;
- Ao item b – amostras de unidade consumidoras não conectadas e com parecer de acesso, do qual 32 unidades consumidoras não receberam o parecer de acesso).

8. Com relação ao item a.1), a CEMIG-D alegou que as unidades consumidoras 3002227079, 3006606823, 3013086277, 3013106818, 3013702296 e 3000642989 foram atendidas nos prazos regulados, da solicitação de acesso até a emissão do parecer de acesso.

9. No entanto, a argumentação da Concessionária está em desacordo com o item 2.5.3 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, conforme abaixo.

b) na hipótese de alguma informação de responsabilidade do acessante estar ausente ou em desacordo com as exigências da regulamentação, a distribuidora acessada deve notificar o acessante, formalmente e de uma única vez, sobre todas as pendências a serem solucionadas, devendo o acessante garantir o recebimento



Pág. 13 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

das informações pendentes pela distribuidora acessada em **até 15 (quinze) dias**, contados a partir da data de recebimento da notificação formal, sendo facultado prazo distinto acordado entre as partes;

c) na hipótese de a **deficiência das informações referenciada no item (b)** ser pendência impeditiva para a continuidade do processo, **o prazo estabelecido no item (a) deve ser suspenso a partir da data de recebimento da notificação formal pelo acessante, devendo ser retomado a partir da data de recebimento das informações pela distribuidora acessada.** (Grifos nossos)

10. Nessas unidades, a CEMIG D considerou, após notificação e dentro do prazo de resposta de 15 dias para os acessantes resolver suas pendências, o reinício de prazo integral para emissão do parecer de acesso e não a retomada do prazo a partir da data de recebimento das informações, ou seja, dever-se-ia suspender os prazos para emissão do parecer e retomar a contagem de onde parou.

11. Por conseguinte, houve violação dos dos prazos regulados nos casos supracitados, exceto para as unidades consumidoras 3013702296 e 3000642989, nas quais a equipe da SFE equivocou-se na contagem do prazo, não observando §3º do art. 212 da Resolução Normativa nº 414/2010.

12. Ainda com relação ao item a.1), a CEMIG D apresentou documentação probatória para as unidades consumidoras 3013567727 e 3000928111, que não permitiu aferir o cumprimento de prazos de atendimentos do parecer de acesso. Além disso, na unidade consumidora 3013567727 ocorreu ainda realização de vistoria da instalação fora do prazo, conforme consta no Anexo II do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE. Portanto, para as essas unidades consumidoras, mantém-se a Não Conformidade.

13. Com relação ao item a.2), para as unidades consumidoras 3005369274, 3006556051, 3007099239, 3012280140 e 3013483817, o apontamento feito pela fiscalizada, de que não houve perda do prazo de vistoria da instalação, é pertinente, dado que a equipe SFE equivocou-se na contagem do prazo

14. Já para as unidades consumidoras 3007099239 e 3013483817, embora a realização da vistoria das instalações tenha ocorrido dentro do prazo de 7 dias, a CEMIG D não cumpriu o prazo para emissão do parecer de acesso, conforme demonstrado no Anexo II do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE.

15. Com relação ao item a.3), a CEMIG D não apresentou elementos comprobatórios para desfazer as irregularidades apontadas, apenas afirmou quanto à instalação 3000928111 que não possuía registro em seu sistema por ser a primeira conexão de micro geração e tratar de procedimento piloto a ser adotado nas vistorias e aprovações de pontos de conexão de micro e mini geração distribuída. Quanto à instalação 3006256906 não consta defesa em sua



Pág. 14 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

manifestação. Sendo assim, mantém-se a irregularidade da CEMIG D em não atender o prazo para conexão dessas instalações.

16. Com relação ao item b), não cumprimento de prazo para unidades consumidoras ainda não conectadas e que já possuem parecer de acesso emitido, a CEMIG D salientou que foi surpreendida com o alto volume de solicitações de acesso (no total, 32.5868 para micro GD e 1.893 para mini GD), e informou que estão sendo tomadas ações necessárias para a regularização dos prazos. Sendo assim, mantém-se as 32 unidades consumidoras com as irregularidades apontadas uma vez que a distribuidora não apresentou comprovações para desfazê-las.

17. Na Tabela 1 está apresentado a análise da SFE/ANEEL sobre os prazos das instalações de Geração Distribuída dos quais a CEMIG D apresentou justificativas com o objetivo de afastar as irregularidades apontadas nos Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE.

Tabela 1 – Análise irregularidades em prazos da NC.1

<i>Número da</i>	<i>Item a1)</i>	<i>Item a2)</i>	<i>Item a3)</i>	<i>Item b)</i>	<i>Parecer SFE</i>
3002227079	X				Mantido
3006606823	X				Mantido
3013086277	X				Mantido
3013106818	X				Mantido
3013702296					Afastado
3013567727	X	X			Mantido
3000642989					Afastado
3000928111	X		X		Mantido
3005369274					Afastado
3006553051					Afastado
3007099239	X				Mantido
30122880140					Afastado
3013483817	X				Mantido



Pág. 15 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

18. Em suma, do total de 200 instalações da amostra, foram identificadas 75 com atendimentos que estão fora dos prazos regulatórios conforme Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE. Após análise da manifestação da Concessionária, restaram 70 instalações cujos prazos do procedimento de instalação de mini e micro geração distribuída não foram atendidos. Para melhor entendimento, a Tabela 2 apresenta o resumo da abrangência da NC.1.

Tabela 2 - Resumo abrangência da Não Conformidade NC.1

DESCRIÇÃO	TOTAL DA AMOSTRA	QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES	ABRANGÊNCIA
UNIDADES CONSUMIDORAS CONECTADAS	100	38	33%
UNIDADES CONSUMIDORAS NÃO CONECTADAS E COM PARECER DE ACESSO	100	32	32%
TOTAL	200	70	35%

19. Diante da análise percorrida, acata-se parcialmente as alegações da Distribuidora, razão pela qual se decide pela manutenção da Não Conformidade NC.1

Constatação CT.4 – Expansão e Ampliação dos Sistemas Elétricos

A equipe de Fiscalização analisou os prazos para execução de obras estruturantes, estabelecidos nos pareceres de acesso, bem como as justificativas da Distribuidora para liberação do ponto às unidades consumidoras ainda não conectadas, e constatou que há prazos longos (maiores que 150 dias) para efetivação do atendimento, de acordo com as evidências apresentadas no Anexo IV.

Não Conformidade (NC.2) - Expansão e Ampliação dos Sistemas Elétricos

Por não assegurar o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica, a CEMIG-D não está cumprindo o disposto na Cláusula Quarta dos Contratos de Concessão números 002, 003, 004 e 005/1997.

Contratos de Concessão nos. 002, 003, 004 e 005/1997

CLÁUSULA QUARTA - EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS



Pág. 16 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica, observadas as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do Sistema Elétrico Nacional e do PODER CONCEDENTE.

Determinação (DT.1)

A Distribuidora precisa redefinir os procedimentos de atendimento às obras de ampliação de transformação (Demais Instalações da Transmissão) e as de menor complexidade, com reorganização de cronogramas e ajustes de prazos das etapas envolvidas, de acordo com o disposto nas Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST. As obras de maior complexidade também necessitam ter seus cronogramas reorganizados e os prazos de ligação ajustados para atendimento ao acessante de Micro e Minigeração Distribuída, conforme Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.

Manifestação à Não Conformidade NC.2

[...]

21. *Consta no Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL que a CEMIG D não está cumprindo o disposto na Cláusula Quarta de seu contrato de concessão, que dispõe que a concessionária se obriga a estabelecer novas instalações e ampliar e modificar as existentes de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica. A relação de atendimentos e os prazos de execução de obras constam no Anexo IV do TN.*

22. *Além disso, essa NC gerou a determinação DT.1, por meio da qual a ANEEL almeja que a distribuidora redefina os procedimentos de atendimento às obras de ampliação de transformação e as de menor complexidade, com reorganização de cronogramas e ajustes de prazos das etapas envolvidas, contemplando também as obras de maior complexidade.*

23. *A CEMIG D informa que as ações para cumprimento da determinação DT.1 do Termo de Notificação já estão sendo tomadas. Exemplo de ação tomada nesse sentido é a análise realizada dos pontos com maior volume de solicitações de acesso em toda a área de concessão dessa distribuidora e a interação junto a novos fornecedores para antecipação de obras já planejadas nessas regiões, principalmente, no Norte, Noroeste e Triângulo do Estado de Minas Gerais. A maior parte dessas obras são de reforços a serem viabilizados por novas linhas de transmissão e subestações com recursos já contemplados pelo recurso adicional mencionado nesse documento.*

24. *Adicionalmente ao cumprimento da determinação, a CEMIG D apresenta a seguir uma explicação sobre a metodologia adotada e as condições consideradas no estabelecimento dos prazos apresentados nos pareceres de acesso, bem como sobre fatores externos que podem influenciar nessa questão. Serão tratados, nesse exemplo, casos de conexões na região Norte e Noroeste de MG, devido a sua grande demanda por conexões de geração distribuída.*



Pág. 17 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Atendimento à Região Norte/MG – Construção da SE Janaúba 3 230/138 kV

25. A CEMIG D, por meio de seus estudos de planejamento do sistema elétrico, identificou em 2010 o esgotamento futuro (2016) dos eixos de atendimento ao extremo norte de Minas Gerais, eixos de 138 kV que saem da SE Montes Claros 2, passando por Janaúria e Janaúba até Mocambinho, chegando nas SE de atendimento ao projeto Jaíba (regiões de Manga, Mocambinho e Itacarambi).

26. A partir dessa constatação, solicitou à Empresa de Pesquisa Energética-EPE a inclusão deste estudo no cronograma do Grupo de Estudos da Transmissão Sudeste – Centro Oeste – DF (GET SE/CO) para 2011. Em 2012, a EPE publicou o “Estudo de Atendimento ao Sistema de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais”, nº EPE-DEE-RE-064/2012-rev0. O estudo teve a participação da CEMIG GT e da CEMIG D e definiu um conjunto de obras de transmissão para reforço ao sistema da região Norte do Estado de Minas Gerais.

27. O reforço mais importante para a distribuidora neste estudo é a construção da SE Janaúba 3 230/138 kV – 225 MVA e suas conexões com sistema de distribuição, com entrada em operação inicialmente prevista para agosto/2016. Ressalta-se que esta obra garante o controle de tensão adequado do sistema estudado. Entretanto, esta obra foi outorgada à Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. somente em 03/06/2016 através do Contrato de Concessão nº 005/2016, com prazo de construção de 48 meses. A referida transmissora conseguiu arrematar este empreendimento no Lote A do Leilão da Transmissão da ANEEL nº 05/2015, cuja data limite para início da operação comercial é 04/03/2021. O descasamento entre a necessidade sistêmica e a data contratual é de quase 5 anos.

28. Este atraso se deve ao insucesso dos certames ocorridos em 2014 e no início de 2015, onde este empreendimento foi ofertado sem proponentes em 3 oportunidades: no lote L do Leilão nº 01/2014, realizado em 09/05/2014; no lote D do Leilão nº 04/2014, realizado em 19/11/2014; e no lote A do Leilão nº 01/2015, realizado em 26/08/2015.

29. A CEMIG D acessará o barramento de 138 kV desta futura instalação através de 2 entradas de linha e devido à sua importância para o suprimento ao sistema ao sistema regional, a distribuidora tem envidado esforços para sua antecipação. Foi solicitado ao ONS parecer favorável à antecipação da data de conexão para março/2020. Esta análise encontra-se em andamento.

30. Segundo o Painel de Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão da ANEEL, acessado em 16/12/2019, a previsão de conclusão das obras da transmissora é 28/02/2020.

[...]

31. Além disso, a Cemig Distribuição, no intuito de possibilitar a conexão de um montante adicional no sistema elétrico do extremo norte de Minas Gerais, estudou e viabilizou em dezembro 2017, a instalação de um reator de 138 kV 10 MVar, na SE Itacarambi 2 em caráter de emergência, cuja previsão de energização é junho de 2020, uma vez que não há garantia sobre a antecipação da obra de transmissão na região.

Atendimento às Regiões Norte e Noroeste/MG – Construção da SE Jaíba 230/138 kV

32. A CEMIG D, atenta aos leilões de energia do mercado regulado que, entre 2013 e 2015, tiveram forte participação da fonte fotovoltaica, e onde a região norte se mostrou também promissora, solicitou à EPE em 2015, um novo estudo para garantir o escoamento e o adequado controle de tensão da região. O termo de referência – Estudo de Inserção de Usinas Solares no Sistema de transmissão do Estado de Minas Gerais que



Pág. 18 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

foi publicado em abril de 2016. Neste estudo, foram considerados os montantes de injeção a seguir.

[...]

33. A partir deste termo de referência, foi elaborado o “Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais”, nº EPE-DEE-RE- 031/2017-rev0 publicado no dia 13 de junho de 2017, que recomendou um conjunto de reforços para a expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial de geração fotovoltaica da região, como o abaixamento 500/230 kV na SE Janaúba 3 e que, adicionalmente, indicou novos pontos para atendimento ao mercado da CEMIG D, contribuindo também para a inserção de geração distribuída e melhoria do controle de tensão do sistema da distribuidora.

34. Um destes novos pontos recomendados foi a futura SE Jaíba 230/138 kV e demais instalações associadas, as quais foram ofertadas no Lote 20 do Leilão de Transmissão nº 02/2018, cujo proponente vencedor foi a transmissora Solaris Transmissão de Energia S.A., controlada pela Sterlite Brazil Participações S.A. (Sterlite). A outorga das obras deste lote aconteceu em 21/09/2018, através do Contrato de Concessão nº 31/2018-ANEEL, sendo que a data limite para a entrada em operação comercial é 21/09/2022.

[...]

35. A CEMIG D acessará o barramento de 138 kV desta futura instalação através de 2 entradas de linha e devido à sua importância para o suprimento ao sistema ao sistema regional, a distribuidora também tem envidado esforços para sua antecipação. Foi solicitado ao ONS parecer favorável para a conexão em fevereiro/2020. O parecer foi concedido através do documento NOS DTA-2019-PA-0091-R1.

36. Segundo Painel de Acompanhamento dos Empreendimentos de Transmissão da ANEEL, acessado em 16/12/2019, a previsão de conclusão das obras da transmissora continua sendo a data contratual de 21/09/2022.

[...]

37. Portanto, pode-se verificar que, muitas das conexões de GD dependem de obras estruturantes que são programadas via leilões de transmissão e são de responsabilidade de outros agentes do setor elétrico. Dessa forma, a distribuidora não possui gestão nas datas de energização e prazos de construção de tais obras estruturantes de transmissão que influenciam de sobremaneira a capacidade de controle de tensão do sistema da CEMIG D, assim como no montante de geração distribuída que pode ser conectado no sistema.

Obras estruturante do sistema de distribuição

38. Os estudos de toda a área de concessão da CEMIG D que definiram as obras que compõem o PDD do ciclo 2018-2022 foi elaborado em 2016 e 2017 e aprovado em agosto de 2017. Neste momento dos estudos, havia uma projeção de crescimento em termos de potência instalada de geração distribuída indicada pela ANEEL na Nota Técnica nº 017/2015-SRD/ANEEL. Cabe ressaltar que as obras definidas estão adequadas para atendimento do mercado previsto à época. A seguir estão listadas as obras de alta tensão aprovadas:

[...]

39. No momento de aprovação do PDD em agosto de 2017, verificava-se uma realização em termos de potência instalada de geração distribuída muito superior à indicada pela ANEEL na Nota Técnica nº 017/2015-SRD/ANEEL, como relatado pela própria ANEEL no



Pág. 19 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 0004/2018-SRD/SCG/SMA/ANEEL que afirma: “Em termos de potência instalada, a evolução da micro e minigeração tem se dado em patamares superiores aos projetados pela ANEEL em suas projeções mais otimistas. Verifica-se, na Figura 1, que os 500 MW de potência instalada esperados para o final de 2019 foram atingidos mais de um ano antes da data esperada.”

[...]

40. Conforme pode ser visto no gráfico abaixo, houve um crescimento disruptivo na potência instalada e do número de instalações de GD em Minas Gerais entre outubro e novembro de 2017, que foi plenamente atendido pelo sistema existente da distribuidora.

[...]

41. Atualmente, o Estado de Minas Gerais ocupa lugar de destaque nesse tipo de geração, sendo a UF com maior capacidade instalada do País, com aproximadamente 21,5% do total, o que corresponde a 304 MW de potência instalada, o que comprova a robustez do sistema existente.

[...]

42. A CEMIG D, diante dos desafios não previstos, buscou parceria junto à U.S. Trade and Development Agency (USTDA) para orientar suas ações, auxiliar a trilhar os caminhos adequados para atendimento da demanda verificada consideravelmente superior às apontadas, inclusive pela ANEEL e pela EPE. O produto dessa parceria está contido no relatório “Development of Large Scale Interconnection, Integration, and Management Capability for Distributed Energy Resources”, de março de 2018. Cabe ressaltar que o estudo inclusive considera as previsões da ANEEL, conforme abaixo.

[...]

43. De posse novas dessas novas informações, a CEMIG D elaborou o estudo 02.111-AD/PS 0479 – Estudo de Planejamento para Atendimento ao Potencial de Geração Fotovoltaica do Norte de Minas Gerais 2018/2027, publicado em outubro de 2018, considerando as novas taxas de crescimento para geração distribuída conforme abaixo.

[...]

44. Este estudo apontou os desafios a serem enfrentados pela CEMIG D para atendimento deste potencial previsto, além do seu mercado consumidor, o que motivou a empresa a aprovar um recurso adicional de R\$1,2 bilhões de reais em agosto de 2019, que contempla as obras a seguir. Ressaltando que somente no norte do estado serão MR\$ 240.000,00 em obras que estão aderentes à necessidade de atendimento de cargas de geração distribuída. Os custos das obras estruturais AT ainda são preliminares, pois as obras estão na etapa de estudo de viabilidade.

[...]

Atendimento às Regiões Norte e Noroeste/MG – Futuros reforços

45. Ainda atenta à necessidade de novos reforços de transmissão na região norte do estado, a CEMIG D solicitou novo estudo para atendimento à necessidade apontada pela USTDA.

46. A EPE, em consonância com a preocupação da CEMIG D e, conseqüentemente, com o impacto do avanço da geração distribuída e centralizada nas regiões Norte e Noroeste de MG, iniciou no mês de setembro/2019 um novo estudo que deverá definir novos reforços



Pág. 20 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

de transmissão e novos acessos para a distribuidora na região. Este estudo é complementar aos estudos anteriores e deverá ser concluído até maio/2020.

47. O Termo de Referência referente a esse estudo publicado pela EPE em dezembro de 2019 mostra a distribuição dos projetos fotovoltaicos por unidade federativa de usinas centralizadas, conforme gráfico abaixo:

[...]

48. Observa-se, pelos gráficos abaixo, que a participação da região SE/CO no potencial firme é maior que no potencial indicativo. Daí, conclui-se que, por alguma razão, os projetos da região sudeste, principalmente os localizados em Minas Gerais, tem tido grande atratividade, e tem tido mais êxito na evolução dos empreendimentos. Uma das hipóteses é uma maior robustez do sistema elétrico, que possibilita o escoamento de um maior número de projetos potenciais, a custos mais competitivos, conforme descrito no termo de referência citado.

[...]

49. Outra evidência que a CEMIG D está sempre atenta às necessidades de atendimento de seu mercado futuro, foi a participação em mais um estudo junto à EPE, rotina da realidade na empresa que visava ao Atendimento à Região do Triângulo/MG – Construção das subestações 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2, Uberlândia 10 e Araxá 3.

50. No dia 9 de julho de 2018, a EPE publicou o “Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”, nº EPE-DEE-RE-047/2018-rev0, que recomendou um conjunto de obras para expansão da transmissão e reforço do sistema de distribuição de 138 kV. Para atendimento ao mercado da CEMIG D, foram indicados novos pontos de Rede Básica para escoamento do potencial de geração térmica a biomassa e fotovoltaicas.

51. O estudo teve a participação da CEMIG GT e da CEMIG D e recomendou, entre outras obras, a construção de três novas subestações de transmissão 345/138 kV: Araxá 3, Monte Alegre de Minas 2 e Uberlândia 10, cuja outorga ainda não foi definida.

52. Estas futuras instalações foram ofertadas no Lote 7 do Leilão da Transmissão da nº 02/2019, cuja sessão pública ocorreu em 19/12/2019. O ganhador do lote 7 foi a CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista com implantação prevista para 20/03/2025.

53. É importante o esclarecimento que a CEMIG D já possui o parecer de acesso válido emitido pelo ONS e que está trabalhando com a possibilidade de antecipação das conexões para julho/2023.

[...]

54. Conclui-se, então, que o processo de expansão da CEMIG D trabalhou de forma proativa, de acordo com as informações disponíveis no setor naquele momento. As ações foram direcionadas principalmente junto aos órgãos setoriais como EPE e ONS para viabilizar e garantir o atendimento de seu mercado consumidor previsto, por meio de reforços de transmissão de acordo com as regras regulatórias, alinhadas às melhores práticas do setor.

55. De fato, a CEMIG D realiza periodicamente o diagnóstico de seus sistemas de subtransmissão e distribuição, elabora estudos integrados de expansão, manutenção e operação, visando compor o plano de Desenvolvimento da Distribuição para atender ao mercado consumidor previsto, garantindo os requisitos de qualidade regulatório preconizados pela ANEEL, estando sujeita, contudo, às incertezas do mercado, às mudanças regulatórias e fiscais que podem interferir no planejamento prévio.



Pág. 21 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Considerando os montantes de recursos financeiros envolvidos e a complexidade das obras característica do setor elétrico, em alguns casos, o tempo de reação não é suficiente para atender à necessidade da sociedade, como no caso da SE Janaúba 3, por exemplo.

56. Adicionalmente, deve-se informar que os prazos médios de obras para adequações do sistema de alta tensão para conexão de minigeração distribuída dependem da característica da conexão. Assim sendo, esse tipo de obra pode ser classificado como:

a) Obras de adequação em subestações existentes para conexão de minigeração distribuída na rede de média tensão existente. Para conexão em redes de média tensão existentes, é necessária a adequação das subestações da CEMIG D para fluxo inverso de energia. Essa adequação inclui a instalação de relés de sobretensão, troca de religadores e para-raios, instalação de TPs e adequações no esquema elétrico de proteção. Para cada solicitação de acesso, são avaliados os ajustes necessários para garantir a eficácia da proteção e a segurança da instalação. Para que a distribuidora possa realizar todas essas adequações, é necessária a aquisição de equipamentos, elaboração de projeto executivo, montagem e comissionamento. Todo esse fluxo pode durar até 18 meses, sendo o prazo para aquisição de equipamento o ponto crítico, pois inclui a fabricação, testes e transporte.

b) Obras de expansão do sistema elétrico para conexão de minigeração distribuída em AT ou MT. Quando não há a possibilidade de conexão direta em uma subestação, o atendimento ao acessante se faz pela expansão do sistema elétrico. Nesses casos, o prazo pode ser maior se o atendimento estiver condicionado a obras estruturantes de reforço do sistema de distribuição, integração de novas subestações da Rede Básica ou ampliações dessas subestações. Neste caso, o prazo de reforço geralmente prevalece sobre as obras de conexão. Para os casos nos quais a conexão se dá pela expansão do sistema de distribuição de AT para atendimento exclusivo ao acessante, o prazo médio é de 24 meses para a construção de novas subestações. Caso haja necessidade de construção de linhas de distribuição maiores que 10 km, esse prazo pode ser ainda maior. O prazo de 24 meses se justifica pela necessidade de aquisição e regularização ambiental do terreno e pela aquisição dos equipamentos. Já prazos maiores que 24 meses relacionados a novas linhas de distribuição maiores que 10 km envolvem questões relacionadas ao desimpedimento de faixa que geralmente é parcialmente judicializado por discordância do proprietário, além da necessidade de regularização documental e ambiental.

57. Por fim, além de todas as justificativas apresentadas para os prazos de obra previstos nos pareceres de acesso objeto da fiscalização, a CEMIG D salienta, uma vez mais, que as ações para cumprimento da determinação DT.1 deste Termo de Notificação já estão sendo tomadas.

[...]

20. A Não Conformidade NC.2 se refere ao fato de a Distribuidora não assegurar o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica, conforme dispõe a Cláusula Quarta dos Contratos de Concessão números 002, 003 e 005/1997, em que a “Concessionária obriga-se a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica (...)”.

21. Conforme Constatação CT.4 do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE, a equipe de Fiscalização analisou os prazos para execução de obras estruturantes, estabelecidos



Pág. 22 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

nos pareceres de acesso, bem como as justificativas da Distribuidora para liberação do ponto às unidades consumidoras ainda não conectadas, e constatou que há prazos longos (maiores que 150 dias) para efetivação do atendimento.

22. Dessa não conformidade resultou a Determinação DT.1, para que a CEMIG D redefina os procedimentos de atendimento às obras de ampliação de transformação (Demais Instalações da Transmissão) e as de menor complexidade, com reorganização de cronogramas e ajustes de prazos das etapas envolvidas, de acordo com o disposto nas Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, bem como reorganização das obras de maior complexidade e ajustes dos prazos de ligação para atendimento aos acessantes de Micro e Minigeração Distribuída, conforme Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.

23. A CEMIG D informou que as ações para cumprimento da determinação DT.1 do Termo de Notificação já estão sendo tomadas. Exemplo de ação tomada nesse sentido é a análise realizada dos pontos com maior volume de solicitações de acesso em sua área de concessão e a interação junto a novos fornecedores para antecipação de obras já planejadas nessas regiões, principalmente, no Norte, Noroeste e Triângulo do Estado de Minas Gerais. A maior parte dessas obras são de reforços a serem viabilizados por novas linhas de transmissão e subestações com recursos já contemplados pelo recurso adicional mencionado nesse documento.

24. Em que pesem as justificativas expostas pela Distribuidora em sua manifestação, na ação fiscalizadora foi constatada um prazo longo (de até 7 anos, conforme relação de obras estruturantes apresentadas no Anexo IV do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE) para finalização de obras de conexão das unidades consumidoras com micro e minigeração distribuída.

25. Na grande maioria dos casos elencados no Anexo IV do Relatório de Fiscalização, em discussão, os prazos são excessivamente alongados em relação ao tamanho da geração a ser instalada.

26. A Distribuidora atribui o alongamento destes prazos à execução de obras de caráter sistêmico, que envolvem os níveis de tensão mais altos. Ou seja, se a conexão da micro e minigeração distribuída envolve obras sistêmicas, a Distribuidora prevê prazos maiores de atendimento, imputando ao consumidor um prazo excessivamente alto de espera para a conexão.

27. Isso ocorre pelo fato de a CEMIG-D entender que o início das obras de conexão deveria se dar conforme o previsto em seu planejamento original (PDD, por exemplo), e não conforme a necessidade de atendimento do mercado local.



Pág. 23 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

28. Em outras palavras, como procedimento, ao depender de uma obra sistêmica para se conectar, a CEMIG-D imputa ao acessante a espera até que tal obra estivesse abarcada pelo seu planejamento.

29. Ocorre que tal procedimento afronta a regulamentação vigente, pois o cronograma da distribuidora não abarca a solicitação do interessado, cujo prazo deve ter início a partir de sua opção.

30. Sendo assim, a distribuidora não está observando o *caput* do art. 34 da REN nº 414/2010, em que “as distribuidoras têm os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado” como também §1º desse mesmo artigo, “as obras em tensão primária com dimensão superior a 1 km devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora”.

31. Além disso, a distribuidora não está observando os fatos que ensejam a suspensão de prazo para início e término das obras conforme dispõem o art. 35 da REN 414/2010, quais sejam: “o interessado não apresentar as informações ou não tiver executado as obras sob sua responsabilidade”, “não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente”, “não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos”, ou ainda, “em casos fortuitos ou de força maior”.

32. Assim, o início das obras para conexão de unidades consumidoras somente fica suspenso nas situações listadas no art. 35 da REN nº 414/2010, não estando dentre elas o aguardo do planejamento da distribuidora.

33. Esse procedimento causa dano ao consumidor na medida em que lhe imputa espera excessiva devido a falhas no planejamento. Cabe a distribuidora planejar a expansão do sistema de distribuição com base na demanda de seu pelo mercado consumidor e não reprimir o surgimento de novos usuários com a postergação de suas conexões.

34. Portanto, aceitar a conduta da CEMIG-D, significaria imputar aos consumidores um ônus pelas falhas no planejamento da Distribuidora.

35. À vista disso, ao não ajustar o planejamento e postergar excessivamente a conexão dos acessantes de micro e minigeração distribuída, a Distribuidora deixou de assegurar-lhes o livre acesso ao sistema de distribuição. Tal princípio pressupõe que a Concessionária deve adotar as ações possíveis para atender às solicitações de conexão, trabalhando para que sejam atendidas tão logo quanto possível.



Pág. 24 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

36. Diante dessa situação, a ANEEL/SFE mantém a Determinação DT.1, a fim de que a Concessionária corrija e antecipe as obras necessárias ao atendimento de acordo com as necessidades do mercado – conforme preceitua a regulamentação vigente.

37. Do exposto, conclui-se por improcedentes as alegações apresentadas pela Distribuidora, razão pela qual se decide pela manutenção da Não Conformidade NC.2 bem como da Determinação DT.1.

Constatação (CT.5) - Dos Custos de Flexibilidade Operativa

A Fiscalização analisou se há imputação dos custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, de acordo com o que estabelecem os Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Foi constatado que, da amostra dos 100 casos de imputação, 9 unidades consumidoras tiveram cobranças por meio do ERD – Encargo de Responsabilidade da Distribuidora, de acordo com Anexo V que evidencia as unidades consumidoras que não tiveram participação financeira nos custos das obras e as unidades consumidoras que tiveram participação financeira.

Não Conformidade (NC.3) - Dos Custos de Flexibilidade Operativa

Por imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, a CEMIG-D não observou o disposto nos Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Resolução Normativa ANEEL nº 414

(...)

Seção IX - DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV, observado o respectivo plano de universalização de energia elétrica da distribuidora. II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV. Parágrafo único. O aumento de carga para as unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas



Pág. 25 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes ou microssistemas de geração de energia elétrica isolada, onde haja restrição na capacidade de geração, deve observar o disposto em regulamento específico. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Seção X – DAS OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR

Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições: I – a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento;

(...)

Art. 43. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o custo da obra proporcionalizado nos termos deste artigo e o encargo de responsabilidade da distribuidora. § 1º O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global, observadas as normas e padrões a que se referem a alínea “a” do inciso I do art. 27 e os padrões de qualidade da prestação do serviço e de investimento prudente definidos pela ANEEL. § 2º Caso a distribuidora ou o interessado opte por realizar obras com dimensões maiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser arcado integralmente pelo optante, devendo ser discriminados e justificados os custos adicionais. (grifo nosso)

(...)

Determinação (DT.2)

A Distribuidora não pode imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante, ainda que por meio de participação financeira no ERD, conforme estabelecem os Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Portanto, a CEMIG-D deve devolver, em dobro e corrigido, os valores pagos a mais pelos acessantes, nos termos do Art. 113, inciso II e §2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Manifestação à Não Conformidade NC.3

[...]

58. Consta no Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL que a CEMIG D não observou o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa nº 414/2010, pelo fato de imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão.



Pág. 26 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Segundo a fiscalização, essa situação ocorreu em 9 dos 100 casos observados e relacionados no Anexo V do TN.

59. Além disso, essa NC gerou a determinação DT.2, por meio da qual a ANEEL dispõe que a distribuidora não pode imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante, ainda que por meio de participação financeira no Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD. Assim, a empresa deve devolver, em dobro e corrigido, os valores pagos a mais pelos acessantes, nos termos do artigo 113 da Resolução Normativa nº 414/2010.

60. Em uma análise dessa não conformidade, nota-se que a ANEEL selecionou apenas os casos para os quais o ERD não cobriu integralmente as obras necessárias para a conexão dos consumidores.

61. A CEMIG D informa que já realizou a devolução dos valores pagos pelos acessantes referentes a custos de flexibilidade operativa, devidamente corrigidos. Além disso, está revisando todos os pareceres de acesso ainda válidos que contêm obras de flexibilidade operativa, para que não haja a inclusão dessas obras no cálculo da participação financeira do consumidor. Para os acessantes que optaram por executar suas obras via empreiteira própria, os acertos financeiros serão refeitos de acordo com esse novo critério quando da conclusão da obra.

62. Adicionalmente, a CEMIG D apresenta a seguir uma explicação sobre a interpretação que havia adotado quanto ao custo das obras de flexibilidade operativa.

63. Nesse sentido, é relevante salientar o disposto no item 5.2.2 da seção 3.2 do Módulo 3 do PRODIST:

[...]

64. Ou seja, o acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade operativa existente no momento da conexão. E tal disposição do Módulo 3 do PRODIST deve ser observada também no caso de conexão de empreendimentos de geração distribuída, tendo em vista o disposto no item 3.2.1 da seção 3.7 do mesmo Módulo 3 do PRODIST.

65. De fato, a manutenção da flexibilidade operativa pré-existente é imprescindível para permitir à distribuidora o cumprimento da obrigação de manter a qualidade da energia elétrica e do serviço prestado pela distribuidora acessada.

66. Por conseguinte, ao realizar a avaliação da viabilidade técnica da solicitação de conexão dos empreendimentos de geração distribuída com carga maior que 2,5 MW em média tensão, a distribuidora tem o dever de considerar o impacto da conexão do acessante, de forma a identificar as melhorias ou reforços necessários para o sistema de distribuição, inclusive para a manutenção da flexibilidade operativa pré-existente.

67. Há de se ressaltar que a CEMIG D tem como procedimento principal, a avaliação das condições de transferência de carga (flexibilidade operativa) e dos impactos no sistema elétrico acessado. Apenas nos casos em que essa flexibilidade é reduzida ou eliminada, em detrimento da robustez e confiabilidade do sistema, é que eram demandadas obras de recomposição no parecer de acesso, em conformidade com o disposto no art. 43, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. O Anexo A desta manifestação contém estudos e simulações que demonstram a necessidade das obras elencadas para cada um dos 9 casos relacionados pela ANEEL no Anexo V do Termo de Notificação.

68. Por outro lado, nas obras necessárias à preservação da flexibilidade operativa existente, com o objetivo de garantir a qualidade do fornecimento de energia em níveis superiores aos especificados na regulamentação pela CEMIG D, tal custo adicional sempre foi arcado exclusivamente pela distribuidora, exceto se o aumento tivesse sido solicitado



Pág. 27 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

pelo acessante, em conformidade com o disposto no art. 43, §2º da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Nesse sentido, foi o posicionamento da ANEEL, por meio dos Ofícios SRD/ANEEL nº 0254/2018, nº 0373/2018, nº 0380/18, nº 0414/2018 e nº 0088/2019.

69. Todo esse procedimento foi adotado no intuito de providenciar uma conexão mais acessível e tecnicamente segura, ainda que os casos de conexões com demanda superior a 2.500 kW pudessem ser atendidos em tensão primária de distribuição igual ou superior a 69kV, conforme permite o trecho abaixo citado da Resolução Normativa nº 414/2010:

[...]

70. Assim, com esse espírito, a adoção do procedimento de inclusão de obras de flexibilidade operativa em MT como uma alternativa à conexão em AT representava um ganho para os clientes e constitui uma prova de que a distribuidora não cria(va) impeditivos para a conexão de micro e minigeração distribuída. Pelo contrário, ela sempre busca formas seguras de garantir a conexão de seus consumidores com o mínimo dimensionamento técnico possível.

71. Visando colher a opinião de uma outra entidade que pudesse avaliar a metodologia da CEMIG D, essa distribuidora apresentou à empresa de consultoria Daimon Engenharia e Sistemas Ltda. a questão em discussão e solicitou uma avaliação acerca de casos concretos vivenciados por essa distribuidora e já objetos de discussão junto à ANEEL. O relatório contendo a metodologia adotada e os estudos realizados pela Daimon estão no Anexo B dessa manifestação.

72. É importante salientar que na conclusão da empresa de consultoria Daimon está disposto que não há evidências de que as obras que estão sendo propostas pela CEMIG D não cumprem o critério de menor dimensionamento técnico possível. Assim, se a obra cumpre o critério de menor dimensionamento técnico possível, consequentemente, ela cumpre o critério do mínimo custo global.

73. De fato, a concessionária tinha a convicção de adotar uma interpretação das obras de flexibilidade operativa conforme a regulamentação de regência, tendo em vista o disposto no item 5.2.2 da seção 3.2 do Módulo 3 do PRODIST, bem como posicionamentos da ANEEL, por meio dos Ofícios SRD/ANEEL nº 0254/2018, nº 0373/2018, nº 0380/18, nº 0414/2018 e nº 0088/2019. Desta forma, nas obras com o objetivo de garantir a qualidade do fornecimento de energia em níveis superiores aos especificados na regulamentação pela Cemig D, tal custo adicional era arcado exclusivamente pela CEMIG D, exceto se o aumento tivesse sido solicitado pelo acessante, em conformidade com o disposto no art. 43, §2º da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

74. Contudo, pelo presente Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL, ficou claro para essa distribuidora que o entendimento da ANEEL é que qualquer obra de flexibilidade operativa não pode ter seus custos imputados ao acessante.

75. Desse modo, não pode a distribuidora ser penalizada com a devolução em dobro, uma vez que estamos diante de uma hipótese de engano justificável. Nesse sentido, dispõe o §2º do art. 113 da Resolução Normativa nº 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa nº 479/2012:

[...]

76. Além do mais, no entendimento de parte do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente a Terceira e a Quarta Turma, a repetição em dobro do indébito, como regra geral, exige a presença de dois requisitos: a cobrança em quantia indevida e a prova da má-fé do credor. É dizer que ausente a má-fé da distribuidora, o entendimento desta Agência deve ser da devolução simples e não em dobro.



Pág. 28 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

77. É importante salientar a prova da boa-fé dessa distribuidora que, apesar de entender que estava agindo em conformidade com o entendimento até então da ANEEL, já efetuou a devolução dos valores pagos pelos acessantes referentes a custos de flexibilidade operativa, devidamente corrigidos.

78. Por fim, salienta que, em razão do entendimento da ANEEL manifestado no Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL, a CEMIG D, também buscando atender as determinações da Agência Reguladora e revisando os seus procedimentos internos, emitiu o Parecer Jurídico Normativo JE/DE nº 32-A/2019, de 30/12/2019, com orientações jurídicas e regulatórias acerca do custeio pela distribuidora das obras de flexibilidade operativa já alinhadas ao entendimento exposto por essa Agência no Termo de Notificação.

79. Por todo exposto, a CEMIG D requer que não seja penalizada com a devolução dos valores em dobro, haja vista que essa distribuidora agiu de boa-fé, em conformidade com o entendimento anterior da regulamentação.

[...]

38. A Não Conformidade NC.3 se refere ao fato Distribuidora ter imputado custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, não observando o disposto dos artigos 40, 41, 42 e 43 da REN 414, de 2010.

39. Dessa não conformidade resultou a Determinação DT.2, para que a CEMIG D devolva em dobro e corrigido os valores pagos a mais pelos acessantes a título de custo de flexibilidade operativa, nos termos do Art. 113, inciso II e §2º, da REN nº 414/2010.

40. Em sua manifestação, a CEMIG-D alegou que a ANEEL selecionou apenas os casos para os quais o ERD não cobriu integralmente as obras necessárias para a conexão dos consumidores.

41. Além disso, alegou que havia adotado a interpretação de que o acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade operativa existente no momento da conexão, citando o item 5.2.2 da seção 3.2 do Módulo 3 do PRODIST.

5.2.2 O acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade de recomposição do mesmo, seja em função de limitações dos equipamentos ou por tempo de recomposição.

42. E tal disposição do Módulo 3 do PRODIST deveria ser observada também no caso de conexão de empreendimentos de geração distribuída, tendo em vista o disposto no item 3.2.1 da seção 3.7 do mesmo Módulo 3 do PRODIST.

3.2 Conexão.

3.2.1 Aplicam-se os procedimentos descritos no item 5 da Seção 3.2, exceto os subitens 5.2.9 e 5.2.10.



Pág. 29 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

43. A Concessionária acrescentou que nas obras com o objetivo de garantir a qualidade do fornecimento de energia em níveis superiores aos especificados na regulamentação, tal custo adicional era arcado exclusivamente pela CEMIG D, exceto se o aumento tivesse sido solicitado pelo acessante, em conformidade com o disposto no art. 43, §2º da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

44. Aduziu ainda que após o Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL, ficou claro para a CEMIG D que o entendimento da fiscalização é que obras de flexibilidade operativa não podem ter seus custos imputados ao acessante.

45. Além disso, destacou que realizou a devolução dos valores pagos pelos acessantes referentes a custos de flexibilidade operativa, devidamente corrigidos. Sendo assim, a CEMIG D intenta não ser penalizada com a devolução em dobro, uma vez que estaria diante de uma hipótese de engano justificável.

46. A Não Conformidade NC.3 está configurada, uma vez que segundo o disposto no §2º do art. 43 da REN Nº 414/2010, caso a Distribuidora opte por realizar obras superiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá arcado integralmente por ela.

47. A CEMIG D argumentou que a ANEEL selecionou apenas os casos para os quais o ERD não cobriu integralmente as obras necessárias para a conexão dos consumidores. No entanto, a SFE/ANEEL, em sua amostra, selecionou 94 acessantes que foram imputados custos de flexibilidade operativa e considerou irregularidades somente aqueles que houve participação financeiro do cliente, ou seja, aqueles nos quais a CEMIG D cobrou indevidamente os custos em 9 acessantes.

48. Quanto à devolução dos valores cobrados dos acessantes a título de custo de flexibilidade operativa, a SFE/ANEEL entende que, pelo fato de se tratar de obra de melhoria ou reforço na rede de distribuição, não se aplica o Art. 113, inciso II e §2º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (faturamento incorreto a maior), para que haja devolução em dobro, mas sim a devolução simples acrescido de atualização monetária com base no índice oficial aplicável.

49. Por outro lado, a CEMIG D informa que já realizou a devolução dos valores pagos pelos acessantes referentes a custos de flexibilidade operativa, com suas devidas correções. No entanto, não consta nos autos comprovação dos pagamentos indevidos a título de custos de flexibilidade operativa.

50. É oportuno esclarecer que a regularização da conduta não tem o condão de desfazer nem abrandar a Não Conformidade porque não há previsão para tal na REN nº 63, de 2004.



Pág. 30 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

51. Frisa-se que a Determinação DT.2 requer a devolução bem como a devida correção não apenas dos 9 casos da amostra em que foram constatados cobrança indevida de custos de flexibilidade operativa nos empreendimentos de mini e micro geração distribuída, mas de todos os acessantes que foram imputados custos de flexibilidade operativa, ainda que por meio de participação financeira no ERD, conforme estabelecem os Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

52. Destarte, dada a opção da CEMIG D em fazer as obras de flexibilidade da rede de distribuição, que imputou aos acessantes custos indevidos, cabe a CEMIG D, em devolução, observar os comandos correlatos na REN 482/12, especialmente, no que concerne aos custos de melhoria e reforço do sistema de distribuição para mini e micro geração distribuída.

53. Por fim, conclui-se pela manutenção da Não Conformidades NC.3, porém com a revisão da Determinação DT.2, para devolução aos acessantes dos valores corrigidos (ressarcimento simples) pagos a título de custo de flexibilidade operativa, com termo inicial a conta da última decisão administrativa irrecorrível.

IV – DA DECISÃO

54. Decide-se pela instauração de processo administrativo punitivo em desfavor da CEMIG-D, conforme o disposto no artigo 20, § 2º, da Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, em razão da **confirmação das Não Conformidades NC.1, NC.2 e NC.3** do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE, integrante do Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE.

IV.1 – DAS INFRAÇÕES E RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS

55. As infrações a seguir enumeradas encontram-se assim tipificadas na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004:

a) Infração decorrente da Não Conformidade NC.1:

Art. 5º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II:

VIII - descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

b) Infração decorrente da Não Conformidades NC.2:

Art. 6º. Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

XXIII - deixar de atender ao mercado consumidor, de forma abrangente, nos termos da legislação e do contrato de concessão;

c) Infração decorrente da Não Conformidades NC.3:

Art. 6º. Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

XXIII - descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º.



Pág. 31 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

IV.2 – DA DOSIMETRIA

56. O artigo 14 da Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, assim estabelece:

Art. 14. *Sem prejuízo do disposto em regulamento específico ou contrato de concessão, os valores das multas serão determinados mediante aplicação, sobre o valor do faturamento, nos casos de concessionários, permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à lavratura do Auto de Infração, dos seguintes percentuais:*

*Grupo I: até 0,01% (um centésimo por cento);
Grupo II: até 0,1% (um décimo por cento);
Grupo III: até 1% (um por cento);
Grupo IV: até 2% (dois por cento).*

57. Por sua vez, o artigo 15 da citada Resolução define os condicionantes que devem ser considerados na fixação do valor da multa:

Art. 15. *Na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem auferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível, nos últimos quatro anos.*

58. No que concerne ao condicionante relativo à existência de sanções administrativas irrecorríveis em desfavor da Concessionária durante os últimos quatro anos, as dosimetrias dispostas para cada penalidade no presente documento consideraram os processos dispostos no Quadro 2, relativizados conforme Quadro 3:

Quadro 2

Item	Processo	Auto de Infração	Decisão da Diretoria da ANEEL e respectiva data de publicação*
1	48500.006649/2013-52	0042/2015-SFE	Despacho Diretoria nº 902 - 20/4/2016
2	48500.003740/2014-05	0019/2016-SFE	Despacho Diretoria nº 2370 - 13/9/2016
3	48500.001280/2012-19	014/2014-SFF	Despacho Super nº - 8/2/2017
4	48500.004979/2012-22	0005/2017-SFF	Despacho Diretoria nº 3488 - 23/10/2017
5	48500.001356/2015-41	0069/2017-SFE	Despacho Diretoria nº 494 - 13/3/2018
6	48500.003361/2018-31	1003/2018-SFE	Despacho Diretoria nº 2450 - 16/09/2019
7	48500.005043/2017-	0018/2018-SFE	Despacho Diretoria nº 2468 - 9/9/2019

Pág. 32 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Item	Processo	Auto de Infração	Decisão da Diretoria da ANEEL e respectiva data de publicação*
	23		
8	48500.001559/2018-80	1006/2018-SFE	Despacho Diretoria nº 2469 - 9/9/2019

* Para os processos em que não há identificação do número do Despacho, significa que não foi interposto Recurso Administrativo à ANEEL ou à Agência Estadual. Considerou-se, portanto, como data da sanção irrecorrível, a data de recebimento pela Concessionária do respectivo Auto de Infração ou a de recolhimento da(s) penalidade(s) de multa, conforme o caso.

Quadro 3

Quantidade de sanções:	1 a 4	5 a 8	9 a 12	13 a 16	17 a 20	Acima de 20
Percentual [%]:	10	20	40	60	80	100

59. O percentual final e correspondente para cada penalidade é assim alcançado:

- (1) Somatória dos resultados das avaliações dos condicionantes (gravidade da infração, danos resultantes ao serviço e/ou aos usuários, vantagem auferida pela Concessionária, existência de sanções administrativas irrecorríveis em desfavor da Concessionária durante os últimos quatro anos), considerando seus respectivos pesos;
- (2) O resultado da somatória explanada no item anterior multiplicado (i) pela abrangência considerada para a infração; (ii) pelo valor máximo da penalidade de multa definido para o respectivo grupo; e (iii) pelo fator de reincidência, estes últimos dois estabelecidos pela Resolução Normativa nº 63, de 2004.

60. Para a infração decorrente da **Não Conformidade NC.1**, não cumprir os prazos de atendimento às unidades consumidoras, os condicionantes são assim avaliados:

- (a) A **gravidade (50%)** da infração está associada ao não cumprimento dos prazos de atendimento aos acessantes de micro e minigeração distribuída, que impacta negativamente na qualidade da prestação de serviço, com consequentes riscos de postergação indevida da entrada em operação de novas unidades de geração distribuídas;
- (b) Identificados **danos para o serviço e para os usuários (25%)**, uma vez que os atrasos observados pela fiscalização impõem o reconhecimento concreto dos danos apresentados, dada a imposição de atraso na prestação de serviços aos consumidores;
- (c) Não foram consideradas **vantagens** auferidas pela Concessionária;



Pág. 33 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

- (d) **Abrangência** da infração definida em **35%**, ou seja, 70 unidades consumidoras que foram atingidas pelo não cumprimento dos prazos regulados, do total de uma amostra de 200; e
- (e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidade NC.1, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade NC.1			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração (G):	50,00	50,00	25,00%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários (D):	25,00	20,00	5,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária (V):	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis (S):	20,00	10,00	2,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			32,00%
6 – Abrangência (A):			35%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo II:			0,10%
8 – Fator de reincidência (artigo 16 da Resolução Normativa nº 63, de 2004):			1
9 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7 x 8):			0,011200%

6. Para a infração decorrente da **Não Conformidade NC.2**, não assegurar o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica, os condicionantes são assim avaliados:

- a) A **gravidade (50%)** da infração está associada a liberação de pontos de conexão às unidades consumidoras com prazos excessivamente longos (maiores que 150 dias), que impacta negativamente na qualidade da prestação de serviço, com consequentes riscos de postergação indevida da entrada em operação de novas unidades de geração distribuídas;
- b) Identificados **danos para o serviço e para os usuários (25%)**, uma vez que os atrasos observados pela fiscalização impõem o reconhecimento concreto dos danos apresentados, tendo em vista o prazo excessivo para liberação de pontos de conexão a acessantes de geração distribuída;
- c) Não foram consideradas **vantagens** auferidas pela Concessionária;
- d) **Abrangência** da infração definida em **10%**, uma vez se trata de procedimento adotado pela Distribuidora, relatado no Anexo IV do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE, cujas justificativas decorrem da implementação do Plano de obras do PDD, mas que impera demora excessiva para conclusão dessas obras e disponibilidade de conexão. Concretamente, prazos estabelecidos no parecer de acesso que vai de 150 a 2490 dias, demasiadamente longos para novos acessos.



Pág. 34 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

- e) Na dosimetria utilizada para a Não Conformidade NC.1, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade NC.2			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração (G):	50,00	50,00	25,00%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários (D):	25,00	20,00	5,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária (V):	0,00	20,00	0,00%
4 – Sanções administrativas irrecoráveis (S):	20,00	10,00	2,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			32,00%
6 – Abrangência (A):			10%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo III:			1,00%
8 – Fator de reincidência (artigo 16 da Resolução Normativa nº 63, de 2004):			1
9 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7 x 8):			0,032000%

7. Para a infração decorrente da **Não Conformidade NC.3**, ter imputado custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, os condicionantes são assim avaliados:

- A **gravidade (50%)** da infração está associada ao repasse do custo de flexibilidade operativa decorrente de empreendimentos de micro e minigeração distribuída, conduta não prevista na norma de regência, onerando os acessantes da rede de distribuição. Além disso, trata-se de custos que entram na base remuneratória e que são rateados entre os consumidores, sendo que, no presente caso, representa um desincentivo aos empreendimentos de geração distribuída.
- Identificados **danos para o serviço e para os usuários (25%)**, uma vez que foram imputados custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, desse modo esta cobrança indevida impõe-se o reconhecimento concreto dos danos apresentados;
- Identificadas **vantagens auferidas pela Concessionária (25%)**, em decorrência da cobrança indevida dos custos de flexibilidade operativa;
- Abrangência** da infração definida em **9,57%**: 9 unidades consumidoras em que houve imputação dos custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão de micro e minigeração distribuída, do total de uma amostra de 94; e
- Na dosimetria utilizada para a Não Conformidade NC.3, não ficou caracterizado o caso de reincidência, de acordo com o artigo 16, inciso II e § 1º, da Resolução Normativa nº 63, de 2004.



Pág. 35 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

Dosimetria utilizada para a penalidade referente à Não Conformidade NC.3			
Considerações	Avaliação [%]	Peso [%]	Resultado
1 – Gravidade da infração (G):	50,00	50,00	25,0%
2 – Danos ao serviço e/ou aos usuários (D):	25,00	20,00	5,00%
3 – Vantagem auferida pela Concessionária (V):	25,00	20,00	5,00%
4 – Sanções administrativas irrecorríveis (S):	20,00	10,00	2,00%
5 – Soma (1 + 2 + 3 + 4):			37,00%
6 – Abrangência (A):			9,57%
7 – Percentual máximo para penalidade de multa do Grupo III:			1,00%
8 – Fator de reincidência (artigo 16 da Resolução Normativa nº 63, de 2004):			1
9 – Percentual final – % – (5 x 6 x 7 x 8):			0,035409%

IV.3 – DA PENALIDADE

8. Considerando os argumentos aqui apresentados, decide-se pela aplicação das penalidades abaixo elencadas:

Base de cálculo da penalidade (dezembro de 2018 a novembro de 2019)				R\$ 17.339.173.193,15	
Não Conformidade	Enquadramento - REN 63/2004		Penalidade	Percentual Aplicado	Valor
	Artigo	Inciso			
NC.1	Art. 5º	VIII	Multa do Grupo II	0,011200%	R\$ 1.941.987,40
NC.2	Art. 6º	XIII	Multa do Grupo III	0,032000%	R\$ 5.548.535,42
NC.3	Art. 6º	XXIII	Multa do Grupo III	0,035409%	R\$ 6.139.627,84
TOTAL DA PENALIDADE:				0,078609%	R\$ 13.630.150,66

9. Por todo o exposto, e de acordo com a dosimetria apresentada, nos termos dos artigos 14 e 15 da Resolução Normativa nº 63, de 2004, decide-se pela aplicação da penalidade de multa no valor total de **R\$ 13.630.150,66 (treze milhões, seiscentos e trinta mil reais, cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)**, correspondente ao percentual de **0,078609%** aplicado sobre o faturamento da Distribuidora entre os meses de dezembro de 2018 a novembro de 2019, deduzidos o ICMS e o ISS, totalizando um montante de R\$ 17.339.173.193,15 (dezessete bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, cento e setenta e três mil, cento e noventa e três reais e quinze centavos), conforme último “Balancete Mensal Padronizado – BMP” disponível no banco de dados da ANEEL.

10. Além disso, decide-se manter a Determinação DT.1 bem como a Determinação DT.2, sendo essa última reformada para que haja devolução dos valores, de forma simples e



Pág. 36 da Exposição de Motivos para Auto de Infração

corrigidos, aos acessantes que foram imputados custo de flexibilidade operativa pela Concessionária, ambas determinações com termo inicial a partir da última decisão administrativa irrecorrível.

Brasília, 13 de abril de 2020.

(Assinado digitalmente)

GIÁCOMO FRANCISCO BASSI ALMEIDA
Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade